



PENETAPAN

Nomor 1172/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MADE GDE GNYADNYA, Laki-laki, lahir di Denpasar, 16-06-1953, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Arjuna Nomor 16, Banjar Lelangon, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPANGAT, S.H., M.H., Dk., Keduanya Advokat dan konsultan hukum, pada Kantor LAW FIRM SUPANGAT, S.H., M.H., & PARTNERS, beralamat di Jl. Batu Bolong No. 6 Abiantubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Agustus 2025, Reg.No 3411/Daf/2025, sebagai Penggugat ;

Lawan :

- 1. PUTU GDE NARA SANTHA**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 30-05-1985, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl Arjuna No 16 Dps., BR/Lingk Lelangon RT/RW.000/000 Kel Dauh Puri Kaja Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Tergugat I;
- 2. ELI ERAWATI**, perempuan, lahir di Padang, 07-05-1965, pemegang KTP dengan NIK 3272014705650900, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Griya Alam Pecatu, Cluster Sahdewa I No 4 Br Kauh Pecatu, Kuta Selatan, Badung Bali, sebagai Tergugat II;
- 3. EDDY MARLISSA**, Laki-laki, lahir di Padang, 07-05-1965, pemegang KTP dengan NIK 3272014705650900, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Griya Alam Pecatu, Cluster Sahdewa I No 4 Br Kauh Pecatu Kuta Selatan Badung Bali, sebagai Tergugat III;
- 4. IWAN HERMAWAN**, laki-laki, lahir di Pangkal Pinang, 28-09-1965, pemegang KTP dengan NIK 5171042809650002, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, beralamat di

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1172/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Taman Nangka Indah Blok B Tangguntiti, Tonja
Denpasar Utara Kota Denpasar Propinsi Bali, sebagai Tergugat
IV ;

5. KANDA KENJI, Laki-laki, Jl Tukad Citarum Lc 1, No 8
Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota
Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Dr. Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H., Dk., keduanya
Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26
September 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Oktober 2025, Reg No
4176/Daf/2025; sebagai Tergugat V;

6. SOKARNO, Laki-laki, Jl Tukad Citarum Lc 1 No 19
Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota
Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan yang disampaikan secara lisan
tanggal 5 Desember 2025 oleh Kuasa Penggugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2025
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27
Agustus 2025 dibawah register Nomor 1172/Pdt.G/2025/PN Dps., telah mengajukan
gugatan tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah
dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh
RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan
landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat berhak
mencabut gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap
jawaban) tanpa persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara gugatan *a quo*
belum memasuki tahap jawab-menjawab atau dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI belum mengajukan jawabannya
maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara
tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1172/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 1172/Pdt.G/2025/PN Dps;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 1172/Pdt.G/2025/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp555.500,00 (lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., dan Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 1172/Pdt.G/2025/PN Dps, tanggal 30 September 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Tergugat VI dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

t.t.d

Aline Oktavia Kurnia, S.H.. M.Kn.

t.t.d

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Sayuti, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1172/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

t.t.d

Kadek Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp. 40.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 295.500,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya PNBP | : Rp. <u>70.000,00</u> |

Rp. 555.500,00

(lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);